

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 969

INFORME POSITIVO

18 de septiembre de 2026

B-L R-let

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 969, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el **Informe Positivo** de la presente medida, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 969, tiene como propósito añadir un subinciso (69) al inciso (b) del Artículo 2.04; añadir un inciso (e) al Artículo 5.01; y añadir un nuevo Artículo 5.02 a la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, mejor conocida como la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", a los fines de establecer requisitos de evaluación de idoneidad psicológica y certificación conforme a la Ley Núm. 300-1999, como condiciones previas al nombramiento de personal con acceso directo a estudiantes.

INTRODUCCIÓN

La protección de la niñez constituye una de las responsabilidades más importantes e indelegables del Estado. Esta obligación adquiere una dimensión aún mayor cuando se trata del entorno escolar, espacio en el que diariamente miles de niños y jóvenes permanecen durante periodos prolongados bajo la supervisión, cuidado y autoridad de adultos a quienes sus padres, encargados y el propio Estado les han confiado no solamente su educación, sino también su seguridad y bienestar. La escuela, por tanto,

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 969

debe ser mucho más que un lugar destinado a impartir conocimientos académicos; debe constituir un espacio seguro en el que cada estudiante pueda desarrollarse plenamente, libre de circunstancias que puedan poner en riesgo su integridad física, emocional o sexual.

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha reconocido reiteradamente que el bienestar y la seguridad del estudiantado constituyen un interés apremiante del Estado, particularmente en el entorno escolar, donde los menores permanecen bajo la supervisión directa de personal docente, administrativo, de apoyo y de otras personas que, por la naturaleza de sus funciones, mantienen contacto directo con estos. En consonancia con dicho principio, la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", establece como parte de la política pública educativa la importancia de garantizar un sistema centrado en el estudiante y un ambiente seguro, saludable y propicio para el aprendizaje.

La confianza que las familias depositan en el Sistema Público de Enseñanza conlleva, a su vez, la expectativa legítima de que las personas autorizadas a tener acceso directo a sus hijos hayan sido objeto de aquellos procesos de verificación que razonablemente permitan identificar impedimentos legales incompatibles con el contacto directo con menores. Esta responsabilidad cobra particular importancia cuando se considera la vulnerabilidad inherente de la población estudiantil y el deber que tiene el Estado de adoptar medidas razonables dirigidas no solamente a responder ante situaciones que puedan poner en peligro a un menor, sino también a prevenirlas.

Bps
Nuestro ordenamiento jurídico ya reconoce la importancia de este tipo de mecanismo preventivo. La Ley Núm. 300 de 2 de septiembre de 1999, según enmendada, conocida como la "Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud", estableció mecanismos dirigidos a verificar las credenciales y el historial delictivo de personas que prestan determinados servicios a poblaciones particularmente vulnerables. Entre los propósitos que dieron paso a dicha legislación se encuentra la prevención del maltrato y del abuso físico o sexual contra menores, así como evitar que personas convictas por determinados delitos puedan desempeñarse como proveedores de servicios de cuidado cuando sus antecedentes resulten incompatibles con tales funciones.

No obstante, la aplicación de la Ley Núm. 300-1999 no se extiende de manera general al personal que labora en las escuelas públicas de Puerto Rico por el mero hecho de desempeñar funciones dentro del Sistema Público de Enseñanza. Es precisamente ante esa realidad que cobra particular importancia el Proyecto del Senado 969. La medida procura extender al ámbito de la educación pública una salvaguarda que nuestro ordenamiento jurídico ya ha reconocido para la protección de menores y otras poblaciones vulnerables, estableciendo la certificación correspondiente al amparo de la Ley Núm. 300-1999 como requisito previo para aquellas personas que, por razón de su

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 969

nombramiento, empleo, contratación, destaque o prestación de servicios, tengan acceso directo a estudiantes.

Debe señalarse que, como se discutirá con mayor detalle más adelante en este Informe, durante el proceso de evaluación legislativa la Comisión recibió comentarios y recomendaciones de los deponentes y de las agencias que participaron del análisis de la medida. Dichos planteamientos fueron considerados cuidadosamente al momento de determinar el alcance que finalmente debía tener esta propuesta legislativa. Como resultado de ese proceso, el Proyecto del Senado 969 fue objeto de enmiendas mediante el Entrillado Electrónico que acompaña este Informe, eliminándose del texto recomendado todas las disposiciones relacionadas con requisitos de evaluación de idoneidad psicológica.

En consecuencia, la medida, según recomendada por esta Comisión, queda enfocada exclusivamente en hacer extensivo al personal del Sistema Público de Enseñanza con acceso directo a estudiantes el requisito de certificación correspondiente conforme a la Ley Núm. 300-1999, según enmendada. De esta manera, el texto recomendado concentra su alcance en un mecanismo objetivo de verificación de credenciales e historial delictivo que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico y que ha sido establecido como herramienta preventiva para proteger a niños y otras poblaciones vulnerables.

Bps
Esta modificación permite delimitar con mayor precisión el propósito de la legislación. El asunto medular ante la consideración de esta Comisión no consiste en realizar valoraciones sobre la condición psicológica o las capacidades personales de quienes aspiran a trabajar en nuestras escuelas, sino en determinar si resulta conveniente extender al entorno escolar público un mecanismo de protección que permite identificar antecedentes delictivos que el ordenamiento jurídico ha considerado particularmente relevantes cuando una persona tendrá acceso a menores. La importancia de dicha verificación resulta evidente cuando se considera que uno de los componentes fundamentales de este mecanismo es identificar si una persona aparece registrada por delitos sexuales y abuso contra menores, además de otra información sobre historial delictivo contemplada por la legislación aplicable. La posibilidad de conocer oportunamente la existencia de este tipo de antecedentes representa una herramienta preventiva de particular importancia cuando la persona evaluada tendrá acceso directo a niños y jóvenes dentro de nuestras escuelas.

Asimismo, las verificaciones contempladas bajo este marco no se limitan necesariamente a antecedentes generados exclusivamente en Puerto Rico. La protección efectiva de nuestros menores requiere considerar que una persona puede haber residido o cometido delitos fuera de nuestra jurisdicción. La capacidad de identificar información pertinente proveniente del ámbito federal o de otras jurisdicciones de los Estados Unidos fortalece considerablemente el carácter preventivo de este mecanismo y reduce la

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 969

posibilidad de que el traslado de una persona entre jurisdicciones impida conocer antecedentes que pudieran resultar relevantes para determinar si puede tener acceso directo a menores.

Esta consideración adquiere especial importancia dentro del Sistema Público de Enseñanza. Los niños y jóvenes pasan una parte sustancial de su día en las escuelas y mantienen contacto cotidiano con numerosos adultos como consecuencia de las funciones educativas, administrativas, profesionales y de apoyo que allí se realizan. Si el ordenamiento jurídico ha entendido necesario establecer mecanismos especiales de verificación para personas que prestan determinados servicios de cuidado a menores, resulta razonable evaluar la extensión de esas salvaguardas a quienes tendrán acceso directo a estudiantes dentro de nuestras escuelas públicas.

El propósito de esta legislación es, por tanto, eminentemente preventivo. No se trata de presumir que quienes solicitan empleo o prestan servicios dentro del Departamento de Educación representan un riesgo para los estudiantes. Por el contrario, la inmensa mayoría de nuestros maestros, empleados, profesionales y proveedores de servicios desempeñan sus funciones con compromiso, vocación y profundo respeto hacia la población estudiantil. La existencia de un mecanismo uniforme de verificación protege igualmente a ese personal, fortalece la confianza de las familias y contribuye a preservar la integridad de las comunidades escolares. Cuando se trata de la seguridad de nuestros niños y jóvenes, la prevención debe ocupar un lugar central en la política pública. No resulta suficiente que el Estado intervenga después de que ocurra una situación que pueda poner en peligro a un menor. Siempre que existan herramientas razonables que permitan identificar previamente circunstancias que pudieran representar un impedimento legal para que una persona tenga acceso directo a niños, corresponde evaluar responsablemente su utilización.

De igual forma, para que un mecanismo de esta naturaleza cumpla verdaderamente su función preventiva, la verificación debe realizarse antes de que la persona tenga acceso directo a los estudiantes. Una certificación obtenida después de que un empleado, contratista o proveedor de servicios haya comenzado a desempeñar funciones con menores reduce sustancialmente la utilidad preventiva del requisito. Por ello, el texto recomendado procura que la certificación correspondiente constituya una condición previa al nombramiento, empleo, contratación, destaque o autorización para prestar servicios cuando las funciones conlleven acceso directo a estudiantes.

La extensión de esta salvaguarda al Sistema Público de Enseñanza responde, además, a un principio elemental de política pública: el nivel de protección que brindamos a nuestros niños no debe disminuir por el lugar en que estos reciben los servicios. La vulnerabilidad de un menor y el interés del Estado en protegerlo frente a personas con determinados antecedentes delictivos no desaparecen cuando el niño sale de un establecimiento de cuidado e ingresa a una escuela. Por el contrario, el entorno

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 969

escolar constituye uno de los espacios en los que nuestros menores permanecen durante mayor cantidad de tiempo y donde el Estado asume directamente una responsabilidad significativa sobre su seguridad y bienestar. Por consiguiente, esta Comisión entiende que hacer extensivo al personal del Sistema Público de Enseñanza con acceso directo a estudiantes el requisito de certificación establecido al amparo de la Ley Núm. 300-1999 constituye una medida razonable, preventiva y consona con el deber del Estado de proteger a la niñez. Entendemos que esta medida procura cerrar una brecha en los mecanismos de protección existentes y establecer una salvaguarda adicional para nuestros estudiantes, colocando como consideración primordial aquello que debe prevalecer en toda política pública relacionada con menores: su seguridad, protección y bienestar.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, en adelante, Comisión, como parte de la evaluación y análisis de la P. del S. 969, solicitó memorial explicativo al Departamento de Educación, Departamento de Justicia, Departamento de Salud, Policía de Puerto Rico, Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Asociación de Maestros de Puerto Rico, Asociación de Psicología de Puerto Rico y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores.

Bps De igual manera, como parte del proceso de evaluación de la medida y con el propósito de ampliar el análisis legislativo y escuchar de primera mano los planteamientos, preocupaciones y recomendaciones de las partes interesadas, esta Comisión celebró una vista pública en la que comparecieron diversas agencias gubernamentales y organizaciones vinculadas a los asuntos contemplados en el P. del S. 969. Durante dicho proceso, los deponentes tuvieron la oportunidad de exponer sus respectivas posiciones y aportar información pertinente para la consideración de la medida.

Los planteamientos presentados, así como los memoriales explicativos sometidos por las entidades participantes, se recogen y discuten más adelante en el presente Informe y formaron parte integral del análisis realizado por esta Comisión.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

El Departamento de Educación de Puerto Rico (en adelante DEPR), mediante memorial explicativo reconoció expresamente que el Proyecto atiende una preocupación legítima y que su propósito resulta coherente con la política pública de protección de la comunidad estudiantil. Asimismo, señaló que la propuesta guarda relación con el deber

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 969

del Estado de actuar como *parens patriae* en la protección de los menores y con su facultad de reglamentar razonablemente el acceso a funciones públicas de naturaleza sensitiva.

En cuanto a la Ley Núm. 300-1999, el DEPR explicó que dicho estatuto estableció una política pública dirigida a prevenir el maltrato y abuso mediante mecanismos de verificación de credenciales e historial delictivo. Particularmente, destacó que estos mecanismos permiten verificar información relacionada con personas que figuren como ofensores por delitos sexuales, aparezcan en los sistemas de información de justicia criminal o hayan resultado convictas por alguno de los delitos contemplados en la legislación.

Un señalamiento particularmente importante realizado por el Departamento se relaciona con el alcance actual de la Ley Núm. 300-1999. El DEPR indicó que ni dicha Ley ni el Reglamento Núm. 9030 contemplan expresamente a las instituciones que forman parte del Sistema Público de Enseñanza. Explicó que, aunque el ordenamiento incluye determinadas instalaciones educativas, la Ley Núm. 212-2018 excluye expresamente a las escuelas públicas del Departamento de Educación de la definición de "instalaciones de educación básica". Por consiguiente, el Departamento entiende que las escuelas públicas no se encuentran actualmente comprendidas dentro de la categoría de entidades de servicios de cuidado contempladas por la Ley Núm. 300-1999.

Bps Este planteamiento resulta particularmente pertinente al propósito de la presente medida, toda vez que confirma la necesidad de acción legislativa para extender al personal del Sistema Público de Enseñanza la salvaguarda que representa la verificación de antecedentes contemplada por la Ley Núm. 300-1999. En otras palabras, la medida procura atender precisamente la situación jurídica identificada por el propio Departamento, estableciendo expresamente el requisito para aquellas personas que tendrán acceso directo a estudiantes dentro de las escuelas públicas.

A pesar de las reservas expresadas en su memorial, el DEPR reconoció el propósito loable de la Asamblea Legislativa de fortalecer los mecanismos de prevención y protección del estudiantado y manifestó encontrarse en disposición de colaborar en la identificación de alternativas viables para implementar requisitos de esta naturaleza sin afectar la continuidad de los servicios educativos. Asimismo, reconoció que la medida podría fortalecer la confianza de las familias y de la comunidad escolar y promover mayor uniformidad en los procesos de reclutamiento.

No obstante, el Departamento identificó varias preocupaciones fiscales, administrativas y operacionales con relación al texto originalmente sometido a su consideración. La primera estuvo relacionada principalmente con las evaluaciones de idoneidad psicológica propuestas. Según el DEPR, realizar dichas evaluaciones a gran escala requeriría miles de evaluaciones adicionales anualmente para personal docente, no docente y proveedores de servicios, con un costo estimado de entre trescientos (300) y

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 969

quinientos (500) dólares por persona. El Departamento expresó preocupación ante la ausencia de una fuente de financiamiento para sufragar estos gastos y el potencial impacto económico que ello podría representar para el Estado o para el propio personal. Relacionado con lo anterior, el Departamento señaló la escasez de psicólogos licenciados en Puerto Rico y manifestó preocupación ante la posibilidad de que las evaluaciones propuestas compitieran por recursos profesionales que actualmente son necesarios para atender evaluaciones en el ámbito de la educación especial. A juicio del DEPR, ello podría agravar atrasos existentes y afectar la prestación de servicios esenciales a estudiantes con discapacidades.

El DEPR también expresó preocupaciones relacionadas con aspectos de debido proceso y con la ausencia, en el texto originalmente evaluado, de parámetros claros respecto a la vigencia de las evaluaciones psicológicas, mecanismos de revisión o apelación y las consecuencias administrativas de un resultado adverso. De igual manera, planteó la necesidad de armonizar dichas evaluaciones con la Ley Núm. 408-2000, conocida como la "Ley de Salud Mental de Puerto Rico", para evitar interpretaciones discriminatorias o estigmatizantes hacia personas con condiciones de salud mental debidamente tratadas.

Bps
En cuanto al componente de verificación de antecedentes, el Departamento manifestó preocupación por posibles limitaciones operacionales del sistema de certificación, particularmente ante un aumento significativo en el volumen de solicitudes. Señaló que determinados procesos de verificación pueden involucrar varias etapas, incluyendo toma de huellas dactilares y procesamiento de datos, y advirtió que estos pueden extenderse por periodos de treinta (30) a noventa (90) días. A juicio del DEPR, imponer un requisito de esta naturaleza como condición previa a todo nombramiento o contratación, sin atender previamente la capacidad operacional correspondiente, podría ocasionar retrasos en la contratación de personal esencial.

Por estas razones, el Departamento concluyó que, aunque reconocía que el P. del S. 969 perseguía un fin legítimo y consistente con la política pública de protección del estudiantado, no podía apoyar la medida en la redacción que fue sometida originalmente a su consideración sin que se atendieran sus preocupaciones fiscales, operacionales, de disponibilidad de recursos y de debido proceso. Cabe señalar que las preocupaciones expresadas por el Departamento de Educación deben ser examinadas a la luz de las modificaciones realizadas posteriormente al Proyecto del Senado 969 como resultado del proceso de evaluación legislativa. Luego de considerar los memoriales, testimonios, planteamientos y recomendaciones recibidos por esta Comisión, se determinó eliminar mediante Entrillado Electrónico todas las disposiciones relacionadas con las evaluaciones de idoneidad psicológica. En consecuencia, quedaron fuera del texto recomendado los asuntos relacionados con el costo estimado de entre trescientos (300) y quinientos (500) dólares por evaluación, la disponibilidad de psicólogos licenciados, la posible competencia por recursos profesionales necesarios para atender servicios de

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 969

Educación Especial, así como las preocupaciones relacionadas con la vigencia, revisión, apelación y manejo de los resultados de dichas evaluaciones. De esta manera, una parte sustancial de las objeciones fiscales, administrativas y de debido proceso planteadas por el Departamento en su memorial quedó atendida mediante las enmiendas incorporadas por esta Comisión.

Asimismo, como parte del proceso de entirillado se delimitó expresamente el alcance de la certificación requerida al amparo de la Ley Núm. 300-1999. El texto recomendado por esta Comisión no requerirá al personal concernido la certificación expedida mediante el Sistema Integrado de Credenciales e Historial Delictivo (SICHDe), adscrito al Departamento de Salud, sino específicamente la certificación expedida por la Policía de Puerto Rico. Esta distinción resulta particularmente importante al evaluar las preocupaciones fiscales y operacionales planteadas en el memorial, toda vez que el proceso administrado por el Departamento de Salud y el correspondiente a la Policía de Puerto Rico son mecanismos distintos. Por consiguiente, las preocupaciones relacionadas con el costo y el proceso operacional del SICHDe no resultan aplicables en los mismos términos al texto que finalmente recomienda esta Comisión. La intención legislativa queda así claramente delimitada: extender al personal del Sistema Público de Enseñanza con acceso directo a estudiantes la certificación expedida por la Policía de Puerto Rico, como mecanismo adicional de prevención y protección de nuestros niños y jóvenes.

Bps
Finalmente, esta Comisión entiende pertinente hacer constar que, con posterioridad a la presentación del memorial escrito, la Presidenta de la Comisión sostuvo una reunión con el Secretario del Departamento de Educación en la que se dialogó sobre las modificaciones realizadas a la medida y se aclaró específicamente el alcance de la certificación que permanecería en el texto recomendado. Durante dicho intercambio, se indicó que el requisito contemplado sería únicamente la certificación expedida por la Policía de Puerto Rico y no la certificación del SICHDe administrada por el Departamento de Salud. Una vez realizada esta aclaración, el Secretario manifestó que, bajo esos términos, el Departamento se encontraba en posición de favorecer la medida.

Así, las modificaciones incorporadas mediante el Entirillado Electrónico atienden sustancialmente las principales preocupaciones expresadas por el DEPR en su memorial, al eliminarse por completo el componente de evaluaciones de idoneidad psicológica y delimitarse el requisito de verificación a la certificación expedida por la Policía de Puerto Rico. En consecuencia, el texto recomendado preserva el propósito fundamental del P. del S. 969 de fortalecer la protección preventiva del estudiantado, a la vez que atiende las preocupaciones fiscales, administrativas y operacionales planteadas durante el proceso de evaluación legislativa.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

El Departamento de Justicia, como parte de su análisis, reconoció que los propósitos de la medida responden a la preocupación de la Asamblea Legislativa por salvaguardar el bienestar, la seguridad y la integridad física y emocional de los estudiantes dentro del entorno escolar. A esos efectos, hizo referencia a la política pública establecida mediante la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", dirigida a garantizar un sistema educativo centrado en el estudiante y desarrollado dentro de un entorno seguro, saludable y propicio para el aprendizaje.

Al examinar el contenido de la medida según presentada originalmente, Justicia explicó que esta procuraba incorporar a la Ley de Reforma Educativa dos requisitos aplicables a aspirantes a puestos de maestro y a otras posiciones con acceso directo a estudiantes del Sistema Público de Enseñanza: una evaluación de idoneidad psicológica y una certificación vigente conforme a la Ley Núm. 300-1999. Según expuso el Departamento, el propósito subyacente de dichos requisitos era salvaguardar a los estudiantes frente a posibles actos de maltrato o abuso por parte de maestros u otros empleados con quienes mantuvieran contacto cercano.

BPS
En lo pertinente a la Ley Núm. 300-1999, el Departamento realizó un análisis de la política pública que dio origen a dicho estatuto. Explicó que la legislación responde al interés de la Asamblea Legislativa de establecer mecanismos preventivos y eficaces para combatir, evitar y contrarrestar situaciones de maltrato o abuso físico, psicológico o sexual contra niños y otras poblaciones vulnerables. Justicia destacó que la Ley Núm. 300-1999 fue concebida para disminuir la posibilidad de que personas encargadas de prestar determinados servicios a estas poblaciones pudieran poner en riesgo su seguridad física o mental aprovechándose de su condición de vulnerabilidad.

Como parte de ese marco preventivo, el Departamento explicó que la Ley Núm. 300-1999 establece mecanismos dirigidos a impedir que personas con determinados antecedentes delictivos puedan desempeñarse como proveedores de servicios de cuidado sin que previamente se haya realizado la correspondiente verificación. Entre la información de particular importancia para estos fines se encuentra aquella relacionada con el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores, el Sistema de Información de Justicia Criminal y las condenas por delitos sexuales violentos, abuso contra menores y otros delitos contemplados por la propia Ley Núm. 300-1999.

El Departamento examinó, además, el alcance de la definición de "entidad proveedora de servicios de cuidado" contenida en la Ley Núm. 300-1999. Sobre este particular, destacó que la legislación incluye determinadas instalaciones privadas de

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 969

educación básica cuando más de la mitad de su matrícula está compuesta por estudiantes menores de edad. Asimismo, señaló que la Ley Núm. 212-2018 amplió el alcance de dicha definición para incorporar este tipo de institución privada, sujetándola a las disposiciones de la Ley Núm. 300-1999. Este análisis resulta particularmente pertinente para la evaluación de la medida, pues evidencia que el ordenamiento jurídico ya ha reconocido la conveniencia de extender mecanismos de verificación de antecedentes a determinados entornos educativos privados cuando existe contacto con una población mayoritariamente menor de edad. El P. del S. 969 procura ampliar esa protección al ámbito del Sistema Público de Enseñanza, estableciendo expresamente el requisito correspondiente para el personal que tendrá acceso directo a estudiantes.

Desde el punto de vista jurídico, el Departamento de Justicia reconoció que la medida se concibe al amparo de la facultad constitucional de la Asamblea Legislativa para promulgar legislación dirigida al bienestar de la ciudadanía y, particularmente, a la protección de estudiantes menores de edad. Justicia entendió que el propósito de identificar anticipadamente posibles riesgos relacionados con la contratación de personas con historial criminal vinculado al maltrato o abuso sexual constituye un objetivo legítimo y consistente con la política pública vigente y con el deber del Estado de actuar como *parens patriae* en la protección de los menores.

Bjps
Particularmente importante para la consideración de esta Comisión, el Departamento de Justicia manifestó que no identificó objeción legal al requisito relacionado con la certificación contemplada por la Ley Núm. 300-1999. Para llegar a dicha conclusión, tomó en consideración que la Asamblea Legislativa ya había ampliado anteriormente el alcance de esa legislación a determinadas instituciones privadas de educación básica, reconociendo así la aplicación de este tipo de mecanismo preventivo dentro de ciertos contextos educativos. Asimismo, Justicia recordó que la Asamblea Legislativa, en virtud de su poder de razón de Estado, posee facultad para regular y fiscalizar determinadas actividades con el propósito de proteger la salud y el bienestar público, siempre que el ejercicio de dicha potestad se lleve a cabo dentro de los límites constitucionales aplicables. Desde esa perspectiva, el Departamento no encontró impedimento jurídico para que la Asamblea Legislativa establezca requisitos adicionales dirigidos a fortalecer la protección de los menores dentro del Sistema Público de Enseñanza.

Finalmente, el Departamento de Justicia concluyó que las disposiciones del P. del S. 969 adelantan un interés público apremiante y legítimo de reforzar la protección integral de los estudiantes del Sistema Público de Enseñanza. Entendió que los mecanismos propuestos respondían de manera razonable y proporcional a la necesidad de fortalecer los controles preventivos relacionados con el personal que tendría acceso directo a menores y que los objetivos de la medida se encontraban alineados con la política pública vigente, con el deber del Estado de actuar como *parens patriae* y con su compromiso constitucional de velar por la seguridad, bienestar y dignidad de la niñez.

Por tales fundamentos, el Departamento de Justicia expresó su aval a la presente pieza legislativa.

DEPARTAMENTO DE SALUD

El Departamento de Salud reconoció en su memorial que entre las responsabilidades fundamentales del Gobierno de Puerto Rico se encuentra velar por la salud y seguridad de la ciudadanía, particularmente de aquellas poblaciones que, por sus circunstancias, requieren mayores mecanismos de protección. Según mencionó, la medida parte del reconocimiento del rol fundamental del Estado en la protección integral de los estudiantes, particularmente de aquellos que son menores de edad, y de la necesidad de establecer estándares reforzados de seguridad para las personas que, por razón de sus funciones, mantienen acceso directo a estos.

En lo relacionado con la Ley Núm. 300-1999, el Departamento destacó que esta legislación fue creada con el propósito de proteger la seguridad y el bienestar de algunos de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Explicó que la certificación contemplada por dicho estatuto procura determinar si una persona que prestará servicios a poblaciones protegidas posee antecedentes delictivos que puedan comprometer su seguridad y bienestar. Salud vinculó este mecanismo con la facultad inherente del Estado de reglamentar determinadas actividades cuando ello resulte necesario para proteger la seguridad pública, la salud y el bienestar general de la ciudadanía, particularmente de los sectores más vulnerables.

De particular importancia, el Departamento sostuvo que la verificación de antecedentes no debe considerarse un trámite discrecional ni realizarse luego de que una persona haya comenzado sus funciones, sino que debe constituir una condición previa cuando se tendrá acceso directo a estudiantes. Desde esa perspectiva, reconoció que establecer mecanismos preventivos antes del nombramiento, contratación o destaque de personal constituye una herramienta dirigida a reducir la posibilidad de que una persona cuyos antecedentes resulten incompatibles con el contacto con menores pueda obtener acceso directo a estos dentro del entorno escolar.

Como parte de su análisis, el Departamento hizo referencia al Puerto Rico Background Check Program (PRBCP), administrado por dicha agencia, y explicó que este procura establecer procesos uniformes de verificación de antecedentes para personas que prestan servicios a poblaciones vulnerables. A juicio de Salud, la aplicación de mecanismos de verificación al ámbito escolar permitiría fortalecer el carácter preventivo de la legislación, promover mayor uniformidad en los procesos y disminuir la posibilidad de errores o nombramientos indebidos.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 969

En esa misma línea, Salud expresó que el P. del S. 969 fortalece la política pública de protección a menores, elimina ambigüedades administrativas y procura establecer un modelo uniforme de verificación de antecedentes. Luego de evaluar la propuesta legislativa, el Departamento la calificó como una iniciativa meritoria y expresó su respaldo, al entender que fortalece los procedimientos de evaluación de antecedentes y las garantías de seguridad y protección para los estudiantes.

En cuanto al requisito de evaluación de idoneidad psicológica contenido en la versión original de la medida, el Departamento formuló diversas recomendaciones relacionadas con su implementación, incluyendo aspectos sobre el instrumento a utilizar, los profesionales autorizados, los costos, la confidencialidad, el alcance de la evaluación y los procedimientos aplicables. Sin embargo, como resultado del proceso de evaluación legislativa y de los planteamientos recibidos por esta Comisión, todas las disposiciones relacionadas con las evaluaciones de idoneidad psicológica fueron eliminadas mediante Entirillado Electrónico, por lo que dichas recomendaciones dejaron de resultar aplicables al texto que finalmente recomienda esta Comisión.

Asimismo, resulta necesario precisar que el Departamento de Salud realizó su análisis del componente de la Ley Núm. 300-1999 tomando como referencia el Puerto Rico Background Check Program y el Sistema Integrado de Credenciales e Historial Delictivo (SICHDe), administrados por dicha agencia. No obstante, luego de evaluar los memoriales, testimonios y recomendaciones recibidos durante el trámite legislativo, esta Comisión determinó delimitar expresamente el alcance del P. del S. 969 para que la certificación requerida al personal concernido sea únicamente aquella expedida por la Policía de Puerto Rico y no la certificación expedida por el SICHDe del Departamento de Salud. Esta distinción encuentra apoyo en el propio texto de la Ley Núm. 300-1999, cuyo Artículo 4(B) contiene una disposición que atribuye a la Policía de Puerto Rico la expedición de la certificación allí contemplada, mientras que otras disposiciones de la misma Ley regulan separadamente la certificación del SICHDe adscrito al Departamento de Salud.

Por consiguiente, las referencias realizadas por el Departamento de Salud al PRBCP y al SICHDe se recogen en este Informe como parte de la posición presentada por la agencia respecto a la versión de la medida que tuvo ante su consideración, pero no constituyen el mecanismo de certificación que finalmente adopta el texto recomendado por esta Comisión. La medida entirillada se concentra exclusivamente en extender al personal concernido del Sistema Público de Enseñanza la certificación expedida por la Policía de Puerto Rico, como condición previa para quienes tendrán acceso directo a estudiantes. Finalmente, aun cuando el mecanismo específico seleccionado por la Comisión difiere del analizado por el Departamento de Salud, permanece plenamente pertinente la posición sustantiva expresada por dicha agencia respecto a la conveniencia de fortalecer la verificación preventiva de antecedentes de personas con acceso directo a menores. En efecto, el Departamento endosó expresamente el Proyecto del Senado 969,

al reconocer que la propuesta persigue fortalecer la seguridad y protección del estudiantado.

POLICÍA DE PUERTO RICO

La Policía de Puerto Rico expresó en su memorial que la medida procura establecer requisitos previos al nombramiento, empleo o contratación de personal docente y de aquellas personas que mantengan contacto directo y continuo con estudiantes del Departamento de Educación. La agencia enmarcó la propuesta dentro de la política pública del Estado dirigida a garantizar espacios seguros y a establecer mecanismos preventivos para proteger particularmente a las poblaciones más vulnerables, entre estas los niños y jóvenes.

La Policía destacó que entre los riesgos que el Estado procura prevenir se encuentran distintas modalidades de maltrato, incluyendo el maltrato institucional, físico, sexual y psicológico. En ese contexto, explicó que la Ley Núm. 300-1999, según enmendada, constituye una de las herramientas legislativas adoptadas para proteger a poblaciones vulnerables mediante la verificación de antecedentes de aquellas personas que pretenden prestarles servicios. Según expresó la agencia, el propósito de dicha verificación es corroborar que la persona que procura ser empleada no posea antecedentes penales que puedan representar un riesgo para la seguridad de niños, jóvenes, personas de edad avanzada y otras poblaciones protegidas.

bys De particular relevancia para el análisis de esta Comisión, la Policía explicó que la Ley Núm. 300-1999 persigue un propósito esencialmente preventivo, al agrupar mediante una certificación información relacionada con determinados antecedentes delictivos. La finalidad es evitar que personas con antecedentes por delitos sexuales, abuso contra menores y otros delitos contemplados por el estatuto puedan acceder a trabajos que las coloquen en contacto con poblaciones especialmente vulnerables. La agencia vinculó esta política pública con la función del Estado como *parens patriae* y con su responsabilidad de adoptar medidas dirigidas a proteger a la niñez.

En cuanto al mecanismo de certificación, la Policía realizó una precisión particularmente importante. La agencia citó expresamente el inciso (B) del Artículo 4 de la Ley Núm. 300-1999, denominado "Prohibición a proveedores y certificación", el cual dispone que la certificación requerida por dicho inciso será expedida por la Policía de Puerto Rico y faculta a la agencia a adoptar la reglamentación necesaria para atender su solicitud y expedición. Conforme al estatuto citado en el memorial, dicha reglamentación puede requerir que el solicitante suministre información personal, fotografía y muestras de sus huellas dactilares.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 969

La Policía distinguió, además, entre su facultad para expedir la certificación contemplada por la Ley Núm. 300-1999 y el proceso correspondiente al Sistema Integrado de Credenciales e Historial Delictivo (SICHDe), adscrito al Departamento de Salud. En su memorial, la propia agencia reconoció que existen mecanismos relacionados con la Ley 300 administrados tanto por el Departamento de Salud como por la Policía de Puerto Rico, estableciendo así una distinción entre ambos procesos. La agencia explicó posteriormente que, para determinados proveedores de servicios de cuidado comprendidos por la Ley 300, el proceso se tramita mediante el SICHDe del Departamento de Salud.

Precisamente sobre la alternativa que finalmente ha sido acogida por esta Comisión, la Policía manifestó expresamente que, si el P. del S. 969 estableciera como requisito la certificación al amparo de la Ley Núm. 300-1999 expedida por la Policía de Puerto Rico, reafirmaba su compromiso y disposición para aunar esfuerzos interagenciales con el Departamento de Educación. Asimismo, hizo constar la disponibilidad de sus servicios a la ciudadanía a través de las Comandancias y el Cuartel General de la Policía de Puerto Rico.

Finalmente, la Policía recomendó que se auscultara la posición del Departamento de Educación por ser la agencia directamente impactada por la medida y reiteró su disposición de colaborar con esta Comisión. Dicha recomendación fue atendida durante el proceso legislativo, toda vez que esta Comisión contó con la posición formal del Departamento de Educación.

Bps

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL
Y CONTRA LA ADICCIÓN (ASSMCA)

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (en adelante ASSMCA) comenzó su memorial destacando la naturaleza sensible y trascendental de la educación pública y la responsabilidad del Estado de procurar una protección reforzada para los estudiantes, particularmente aquellos que son menores de edad. A esos efectos, señaló que el bienestar, la seguridad y la integridad física y emocional del estudiantado constituyen un interés apremiante del Estado, especialmente considerando que los estudiantes permanecen bajo la supervisión directa de personal docente, administrativo y de apoyo durante una parte sustancial de su desarrollo diario.

ASSMCA hizo referencia a la política pública establecida mediante la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", dirigida a garantizar un sistema educativo centrado en el estudiante y desarrollado dentro de un entorno seguro, saludable y propicio para el aprendizaje. En ese contexto, reconoció la necesidad de fortalecer los mecanismos preventivos aplicables a las personas que prestan servicios dentro del Sistema Público de Enseñanza y mantienen contacto

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 969

directo con menores de edad. En cuanto a la Ley Núm. 300-1999, ASSMCA reconoció que dicho estatuto estableció un marco legal para la verificación de credenciales e historial delictivo de personas que ofrecen servicios a niños y otros sectores vulnerables. La agencia sostuvo que resulta necesario eliminar cualquier ambigüedad administrativa que permita el nombramiento, contratación o destaque de personal con acceso directo a estudiantes sin contar previamente con la certificación correspondiente.

De particular importancia, ASSMCA manifestó que el cumplimiento con la Ley Núm. 300-1999 no debe considerarse un trámite discrecional ni posterior al nombramiento, sino una condición indispensable y previa para aquellas personas que tendrán acceso directo al estudiantado, independientemente de que dicho acceso ocurra como empleado, contratista o proveedor de servicios. A juicio de la agencia, establecer este requisito contribuye a fortalecer la seguridad dentro de las escuelas y reafirma el derecho de los estudiantes a recibir servicios educativos dentro de un entorno confiable y protegido. Asimismo, ASSMCA vinculó el propósito de la medida con la facultad inherente del Estado de actuar como *parens patriae* en la protección de los menores de edad. Desde esa perspectiva, entendió que el P. del S. 969 constituye una política pública de naturaleza preventiva y protectora, en lugar de punitiva, dirigida a fortalecer las salvaguardas aplicables a las personas que tendrán acceso directo al estudiantado.

Bps
En cuanto al requisito de evaluación de idoneidad psicológica contemplado en la versión original del P. del S. 969, ASSMCA expresó que este procuraba determinar la aptitud emocional y psicológica del personal para desempeñar funciones educativas con menores, concibiéndolo como un mecanismo preventivo y no como una evaluación clínica o diagnóstica. No obstante, como resultado del proceso de evaluación legislativa, esta Comisión determinó eliminar mediante Entrillado Electrónico todas las disposiciones relacionadas con las evaluaciones de idoneidad psicológica. En consecuencia, los planteamientos de ASSMCA relacionados con dicho componente dejan de tener efecto respecto al texto que finalmente recomienda esta Comisión.

Por otro lado, permanecen plenamente pertinentes los planteamientos de ASSMCA relacionados con la importancia de establecer la verificación de antecedentes como requisito previo para aquellas personas que tendrán acceso directo a estudiantes. A estos efectos, debe precisarse que, conforme a las enmiendas incorporadas mediante Entrillado Electrónico, la certificación requerida al amparo de la Ley Núm. 300-1999 será específicamente aquella expedida por la Policía de Puerto Rico y no la certificación administrada por el Departamento de Salud. De esta manera, el texto recomendado conserva el componente preventivo de verificación de antecedentes favorecido por ASSMCA, pero delimita expresamente el mecanismo mediante el cual se dará cumplimiento a dicho requisito.

Finalmente, ASSMCA concluyó que el P. del S. 969 constituye una medida dirigida a reforzar la protección del estudiantado, garantizar entornos escolares seguros y

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 969

confiables y fortalecer la confianza pública en el Sistema Público de Enseñanza. Por tales fundamentos, la agencia expresó su respaldo al Proyecto del Senado 969.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
DE LOS RECURSOS HUMANOS (OATRH)

La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (en adelante OATRH) reconoció en su memorial la importancia de fortalecer los mecanismos dirigidos a proteger a los estudiantes y destacó la política pública establecida mediante la Ley Núm. 300-1999 para prevenir situaciones de maltrato o abuso contra niños y otras poblaciones vulnerables. No obstante, OATRH señaló que el Departamento de Educación administra su propio sistema de personal y se encuentra exceptuado de la aplicación de la Ley Núm. 8-2017, según enmendada. Por tal razón, concluyó que los asuntos contemplados por el P. del S. 969 no se encuentran dentro del ámbito de su jurisdicción ni de las facultades que le confiere su ley habilitadora.

Byp
A pesar de ello, la Oficina reconoció los méritos de la medida y expresó favorecer toda iniciativa dirigida a prevenir el maltrato o abuso contra la niñez. En atención a que la medida incide directamente sobre el Sistema Público de Enseñanza y sus procesos de personal, OATRH mostró deferencia al criterio del Departamento de Educación, por entender que dicha agencia se encuentra en mejor posición para evaluar sus implicaciones y viabilidad. Asimismo, recomendó auscultar la posición del Departamento de Salud y reiteró su disposición de colaborar en aquellos asuntos que se encuentren dentro de su ámbito de competencia.

ASOCIACIÓN DE MAESTROS DE PUERTO RICO

La Asociación de Maestros de Puerto Rico (en adelante AMPR) comenzó su memorial reconociendo y valorando el objetivo fundamental de la medida de promover la seguridad y el bienestar del estudiantado. Asimismo, manifestó coincidir en que el Estado tiene el deber de establecer mecanismos razonables y efectivos dirigidos a procurar que el personal que mantiene contacto directo y continuo con menores sea idóneo para desempeñar sus funciones, y expresó estar de acuerdo con la adopción de medidas preventivas que contribuyan a mantener un entorno escolar seguro y menos vulnerable.

No obstante, la AMPR expresó oposición al P. del S. 969 según originalmente presentado, al entender que algunas de sus disposiciones generaban interrogantes relacionadas con los derechos adquiridos de los empleados, el debido proceso de ley, la equidad y la uniformidad en su aplicación. Una parte sustancial de sus preocupaciones

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 969

estuvo dirigida al requisito de evaluación de idoneidad psicológica, particularmente a la amplitud de los criterios propuestos, la ausencia de parámetros específicos para determinar cuándo una persona sería considerada "no apta", el costo de las evaluaciones, las salvaguardas procesales y las posibles consecuencias laborales de una determinación adversa.

Cabe señalar que dichos planteamientos fueron considerados por esta Comisión durante el proceso de evaluación legislativa y que, como resultado del análisis de los memoriales, testimonios y recomendaciones recibidos, todas las disposiciones relacionadas con la evaluación de idoneidad psicológica fueron eliminadas mediante Entrillado Electrónico. Por consiguiente, las preocupaciones de la AMPR relacionadas con este requisito, incluyendo aquellas referentes a sus criterios, costos, procedimientos, salvaguardas procesales y posibles consecuencias laborales, dejan de resultar aplicables al texto que finalmente recomienda esta Comisión.

En cuanto a la Ley Núm. 300-1999, la Asociación señaló que el proceso de reclutamiento del magisterio ya contempla diversos requisitos, incluyendo la verificación de antecedentes penales, y cuestionó la necesidad de imponer requisitos adicionales. A este respecto, resulta pertinente precisar que el texto recomendado por esta Comisión ha sido delimitado para requerir específicamente la certificación expedida por la Policía de Puerto Rico al amparo de la Ley Núm. 300-1999, y no aquella administrada por el Departamento de Salud. Según surge del memorial sometido por la propia Policía de Puerto Rico, el Artículo 4(B) de la Ley Núm. 300-1999 dispone expresamente que la certificación allí contemplada será expedida por dicha agencia. Asimismo, la Policía manifestó que, de establecerse en la medida el requisito de la certificación que expide esa agencia, se encuentra en disposición de aunar esfuerzos interagenciales con el Departamento de Educación para su implementación.

Debe destacarse, además, que la certificación de Ley Núm. 300-1999 expedida por la Policía de Puerto Rico que será requerida conforme al texto entrillado se ofrece actualmente libre de costo. En consecuencia, la implantación de este requisito no conllevaría para el aspirante el desembolso económico que sí constituía una de las preocupaciones asociadas al requisito de evaluación de idoneidad psicológica contemplado en la versión original de la medida. Al haber sido eliminado por completo dicho componente, los planteamientos económicos formulados en relación con aquellas evaluaciones pierden pertinencia frente al texto que finalmente recomienda esta Comisión.

Finalmente, aunque la AMPR expresó oposición al P. del S. 969 según originalmente redactado, la propia organización reconoció la legitimidad del interés del Estado en proteger al estudiantado y fortalecer los mecanismos preventivos dentro del sistema educativo. De igual manera, reconoció el deber estatal de establecer mecanismos razonables y efectivos dirigidos a procurar la seguridad de los menores que permanecen

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 969

bajo la supervisión del personal escolar. Esta Comisión entiende que las enmiendas incorporadas modifican sustancialmente el escenario que tuvo ante sí la Asociación al momento de presentar su ponencia, toda vez que se eliminó el componente que generaba la mayor parte de sus objeciones y se mantuvo únicamente un mecanismo preventivo de verificación de antecedentes mediante la certificación expedida por la Policía de Puerto Rico.

Esta Comisión reconoce la importancia de proteger los derechos laborales del magisterio y de ponderar responsablemente cualquier impacto administrativo o económico que pueda generar la legislación. No obstante, frente al interés apremiante del Estado de salvaguardar la seguridad, integridad y bienestar de los menores bajo su cuidado, no resulta razonable prescindir de un mecanismo preventivo de verificación de antecedentes, particularmente cuando la certificación que finalmente se requerirá se encuentra disponible libre de costo. La protección de nuestros niños y jóvenes constituye una responsabilidad indelegable del Estado y, en el balance de los intereses aquí involucrados, debe ocupar una consideración primordial.

ASOCIACIÓN DE PSICOLOGÍA DE PUERTO RICO

Bps
La Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) expresó su oposición a la medida. No obstante, su postura estuvo dirigida fundamentalmente al requisito de evaluación de idoneidad psicológica que contenía la versión de la medida según radicada y no su versión enmendada.

En términos generales, la APPR cuestionó la utilización del concepto de "idoneidad psicológica" como requisito previo al empleo, al entender que este no se encontraba suficientemente definido desde una perspectiva científica y que la medida no establecía criterios objetivos para determinar cuándo una persona sería considerada "apta" o "no apta". Asimismo, planteó preocupaciones relacionadas con el debido proceso de ley, el derecho a la intimidad, la posible estigmatización de las personas con condiciones de salud mental, la igualdad en la aplicación del requisito y la delegación al Departamento de Educación de aspectos relacionados con la implementación de dichas evaluaciones.

Cabe señalar que los planteamientos que constituyen el fundamento de la oposición de la APPR fueron atendidos durante el proceso de evaluación legislativa. Luego de considerar los memoriales y recomendaciones recibidas, esta Comisión determinó eliminar mediante Entirillado Electrónico todas las disposiciones relacionadas con las evaluaciones de idoneidad psicológica. En consecuencia, el texto recomendado no contiene el requisito que dio lugar a las preocupaciones científicas, éticas y constitucionales planteadas por la Asociación, por lo que dichos señalamientos se tornan académicos.

Resulta particularmente pertinente que, al presentar alternativas que a su juicio permitirían proteger al estudiantado mediante mecanismos menos intrusivos, la propia APPR identificó expresamente la aplicación estricta de la Ley Núm. 300-1999 como uno de los mecanismos existentes para adelantar dicho propósito. Asimismo, recomendó la aplicación consistente de mecanismos de verificación de antecedentes y cumplimiento normativo como estrategia dirigida a atender de manera directa la seguridad del estudiantado sin recurrir a evaluaciones psicológicas generalizadas.

Precisamente, el texto que finalmente recomienda esta Comisión se dirige en esa dirección. Al eliminarse en su totalidad el componente de idoneidad psicológica, el P. del S. 969 queda concentrado en el mecanismo preventivo de verificación de antecedentes contemplado por la Ley Núm. 300-1999. De igual manera, en su conclusión la APPR solicitó expresamente que se eliminara del P. del S. 969 el requisito de evaluaciones de idoneidad psicológica como condición previa al empleo y que se promovieran políticas públicas dirigidas a proteger al estudiantado sin menoscabar derechos constitucionales ni estigmatizar la salud mental. La Comisión acogió precisamente ese planteamiento al eliminar en su totalidad dicho requisito del texto recomendado.

Por consiguiente, aunque la APPR expresó formalmente su oposición al P. del S. 969 en la versión que tuvo ante su consideración, las enmiendas incorporadas atienden el fundamento principal de dicha oposición y, a su vez, mantienen precisamente uno de los mecanismos preventivos que la propia Asociación identificó como alternativa: la aplicación de la Ley Núm. 300-1999 y la verificación consistente de antecedentes. De esta manera, el texto entirillado preserva el interés apremiante de proteger la seguridad de los estudiantes, reconocido por la propia APPR, mientras elimina las disposiciones relacionadas con evaluaciones psicológicas que motivaron sus objeciones científicas, éticas y constitucionales.

SINDICATO PUERTORRIQUEÑO DE TRABAJADORES

El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (en adelante SPT), organización que representa, entre otros, a trabajadores no docentes del Departamento de Educación, comenzó su memorial reafirmando su apoyo a las iniciativas dirigidas a promover el desarrollo integral de la niñez y juventud y, particularmente, a aquellas encaminadas a proteger al estudiantado frente a riesgos relacionados con su salud y seguridad. Asimismo, aclaró que sus comentarios se circunscribían principalmente al personal no docente que representa.

En su análisis, el Sindicato destacó que el Reglamento de Personal del Departamento de Educación ya establece diversos requisitos y prohibiciones aplicables al reclutamiento de personal no docente, incluyendo no estar inscrito en el Registro de

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 969

Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores, así como no haber sido convicto por determinados delitos graves o aquellos que impliquen depravación moral. A juicio del SPT, estos requisitos funcionan actualmente como mecanismos preventivos para evitar el reclutamiento de personas con determinados antecedentes incompatibles con el servicio público y el contacto con estudiantes.

Particularmente importante para el análisis de esta Comisión, el SPT expresó que el efecto de la medida respecto al personal no docente sería elevar a rango de ley el requisito específico de la certificación conforme a la Ley Núm. 300-1999 y manifestó expresamente que no tiene objeción sobre ese particular. En su posición final, el Sindicato reiteró este planteamiento y expresó que estaría en posición de endosar el P. del S. 969 sujeto a sus recomendaciones, señalando expresamente que apoya que se eleve a rango de ley el requisito de mantener vigente la certificación de la Ley Núm. 300-1999 para el personal del Departamento de Educación.

El resto de las preocupaciones expresadas por el SPT estuvo relacionado principalmente con el requisito de evaluación de idoneidad psicológica contemplado en la versión original de la medida. El Sindicato planteó interrogantes respecto a su aplicación al personal no docente y expresó preocupación por la posibilidad de imponer costos adicionales a trabajadores y aspirantes a puestos considerados de difícil reclutamiento. No obstante, todas las disposiciones relacionadas con la evaluación de idoneidad psicológica fueron eliminadas mediante Entrillado Electrónico, por lo que las preocupaciones y recomendaciones formuladas por el SPT sobre dicho requisito son académicas.

En consecuencia, las enmiendas incorporadas por esta Comisión atienden las principales preocupaciones planteadas por el SPT, mientras preservan precisamente el componente de la medida que recibió su respaldo expreso: elevar a rango de ley el requisito de certificación conforme a la Ley Núm. 300-1999 para el personal del Departamento de Educación que tenga acceso directo a estudiantes. De esta manera, el texto recomendado mantiene un mecanismo preventivo dirigido a fortalecer la seguridad del estudiantado, sin incorporar el requisito de evaluación psicológica ni los costos asociados que motivaron las reservas expresadas por el Sindicato.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico certifica que el P. del S. 969, no impone obligación económica alguna en los presupuestos de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

Luego de evaluar el Proyecto del Senado 969, los memoriales explicativos recibidos, los planteamientos formulados durante el proceso de vista pública y las recomendaciones de las agencias gubernamentales y organizaciones comparecientes, esta Comisión concluye que la medida, según enmendada mediante el Entrillado Electrónico que acompaña este Informe, constituye una herramienta necesaria, razonable y de carácter eminentemente preventivo para fortalecer la protección de los niños y jóvenes que forman parte del Sistema Público de Enseñanza de Puerto Rico.

La protección de la niñez constituye una responsabilidad fundamental e indelegable del Estado. Esta obligación adquiere particular relevancia dentro de nuestras escuelas, donde diariamente miles de estudiantes permanecen durante extensos periodos bajo la supervisión y cuidado de adultos que, por razón de sus funciones, tienen acceso directo a ellos. Las familias que confían sus hijos al Sistema Público de Enseñanza tienen derecho a esperar que el Estado adopte todas aquellas medidas razonables a su alcance para procurar que las personas autorizadas a mantener contacto directo con los estudiantes hayan sido sometidas a los mecanismos de verificación correspondientes.

Bps
En ese sentido, el P. del S. 969 no pretende crear un mecanismo desconocido en nuestro ordenamiento jurídico. La Ley Núm. 300-1999, según enmendada, estableció hace décadas una política pública dirigida a proteger a niños y otras poblaciones vulnerables mediante mecanismos de verificación de credenciales e historial delictivo. Entre sus propósitos se encuentra precisamente evitar que personas con determinados antecedentes relacionados con delitos sexuales, abuso contra menores y otros delitos contemplados por la legislación puedan acceder a posiciones que las coloquen en contacto con poblaciones particularmente vulnerables.

Sin embargo, la investigación realizada por esta Comisión permitió constatar una realidad que amerita atención legislativa: las disposiciones de la Ley Núm. 300-1999 no se extienden al personal que labora en las escuelas públicas. De hecho, el propio Departamento de Educación reconoció que las escuelas públicas no se encuentran actualmente comprendidas dentro de las entidades de servicios de cuidado contempladas por dicha legislación. Por tanto, esta Comisión entiende que existe una brecha en los mecanismos de protección que resulta necesario atender.

No encontramos razón de política pública que justifique que un menor cuente con determinadas salvaguardas frente a personas que le prestan servicios en un contexto protegido por la Ley Núm. 300-1999, pero que esas mismas salvaguardas no necesariamente le acompañen cuando ingresa al Sistema Público de Enseñanza. La necesidad de proteger a un niño no cambia según el lugar donde se encuentre. Su vulnerabilidad tampoco desaparece al cruzar las puertas de una escuela. Por el contrario,

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 969

el plantel escolar constituye precisamente uno de los lugares donde nuestros niños y jóvenes pasan una parte sustancial de sus días y donde el Estado asume directamente una responsabilidad significativa sobre su seguridad y bienestar.

La evidencia recopilada durante el trámite legislativo respalda, además, el carácter preventivo de esta política pública. El Departamento de Justicia no identificó impedimento legal para establecer el requisito relacionado con la certificación contemplada por la Ley Núm. 300-1999 y concluyó que la medida adelanta un interés público apremiante y legítimo de reforzar la protección integral de los estudiantes. El Departamento de Salud reconoció la conveniencia de fortalecer la verificación preventiva de antecedentes y respaldó la medida; ASSMCA sostuvo que dicha verificación debe constituir una condición previa para quienes tendrán acceso directo al estudiantado; y la Policía de Puerto Rico reafirmó su disposición de colaborar con el Departamento de Educación si se establece como requisito la certificación que expide dicha agencia.

Esta Comisión tampoco ignoró las preocupaciones planteadas durante el proceso legislativo. Por el contrario, fueron consideradas y dieron lugar a modificaciones sustanciales al proyecto. Particularmente, se eliminaron mediante Entirillado Electrónico todas las disposiciones relacionadas con las evaluaciones de idoneidad psicológica, atendiendo así los principales señalamientos de naturaleza fiscal, administrativa, científica, laboral y constitucional formulados en torno a dicho componente. Incluso, la Asociación de Psicología de Puerto Rico, que se opuso a la versión originalmente presentada, identificó entre las alternativas para proteger al estudiantado la aplicación estricta de la Ley Núm. 300-1999 y la utilización consistente de mecanismos de verificación de antecedentes, que es precisamente el mecanismo que permanece en el texto recomendado.

De igual manera, la Comisión delimitó expresamente que la certificación requerida será aquella expedida por la Policía de Puerto Rico al amparo de la Ley Núm. 300-1999, y no la certificación administrada mediante el SICHDe del Departamento de Salud. Esta distinción permite precisar el alcance y la implementación de la medida y atiende preocupaciones operacionales planteadas durante su evaluación. Más aún, la certificación expedida por la Policía de Puerto Rico se ofrece actualmente libre de costo, por lo que su requerimiento no supone para el aspirante la carga económica asociada a otros componentes que formaban parte de la versión original de la medida.

Resulta igualmente significativo que, luego de aclararse al Secretario del Departamento de Educación que el texto recomendado requeriría únicamente la certificación expedida por la Policía de Puerto Rico y no la certificación del SICHDe administrada por el Departamento de Salud, este manifestó que, bajo esos términos, el Departamento se encontraba en posición de favorecer la medida. Así, el proceso legislativo permitió atender las preocupaciones de la agencia directamente responsable

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 969

de implementar esta política pública sin sacrificar el propósito fundamental de protección que persigue el proyecto.

Esta Comisión reconoce que toda legislación que establezca requisitos relacionados con el reclutamiento de personal debe considerar responsablemente los derechos laborales, las necesidades operacionales de las agencias y cualquier posible impacto administrativo o económico. Sin embargo, cuando se trata de la seguridad e integridad de nuestros niños y jóvenes, la prevención debe ocupar una posición primordial. El Estado no puede limitar su responsabilidad a reaccionar una vez ocurrido un incidente. Allí donde exista un mecanismo razonable que permita identificar previamente antecedentes que pudieran resultar incompatibles con el acceso directo a menores, existe también una responsabilidad de considerar y utilizar responsablemente esa herramienta preventiva.

La aprobación del P. del S. 969 tampoco debe interpretarse como una expresión de desconfianza hacia los miles de maestros, empleados, profesionales, contratistas y proveedores de servicios que diariamente sirven con dedicación y compromiso a nuestros estudiantes. Por el contrario, establecer un mecanismo uniforme de verificación protege igualmente a quienes desempeñan responsablemente sus funciones, fortalece la confianza de las familias y reafirma que la seguridad del estudiantado constituye una responsabilidad compartida y una prioridad innegociable dentro de nuestro sistema educativo. Nuestros niños dependen de los adultos y de las instituciones llamadas a protegerlos. No corresponde esperar a que ocurra una situación lamentable para entonces preguntarnos qué salvaguardas pudieron haberse establecido. La verdadera protección comienza con la prevención. Si el Estado cuenta con un mecanismo que permite fortalecer razonablemente los controles aplicables a las personas que tendrán acceso directo a estudiantes, resulta consecuente con nuestro deber de *parens patriae* extender dicha protección al lugar donde nuestros niños pasan gran parte de sus vidas: sus escuelas.

A TENOR CON LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico **recomienda la aprobación** del P. del S. 969, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,



Brenda Pérez Soto

Presidenta

Comisión de Educación, Arte y Cultura

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 969

20 de enero de 2026

Presentado por la señora Pérez Soto

Referido a la Comisión de Educación, Arte y Cultura

LEY

Para añadir un subinciso ~~(69)~~ (74) al inciso (b) del Artículo 2.04; añadir un inciso (e) al Artículo 5.01; y añadir un nuevo Artículo 5.02 a la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, mejor conocida como la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", a los fines de establecer requisitos de ~~evaluación de idoneidad psicológica y certificación~~ conforme a la Ley Núm. 300-1999, según enmendada, como ~~condiciones previas~~ condición previa al nombramiento de personal con acceso directo a estudiantes; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación pública constituye una de las funciones más sensibles y trascendentales del Estado, pues a través de ella se forman las generaciones presentes y futuras. El Sistema Público de Enseñanza no solo transmite conocimientos académicos, sino que cumple una función esencial en el desarrollo emocional, social y ético de los estudiantes, particularmente de los menores de edad, quienes por su condición requieren una protección reforzada por parte del Estado.

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha reconocido reiteradamente que el bienestar, la seguridad y la integridad física y emocional del estudiantado constituyen un interés apremiante del Estado. Dicho interés se manifiesta con mayor intensidad en el entorno escolar, donde los estudiantes permanecen bajo la supervisión directa de

personal docente, administrativo y de apoyo durante una parte sustancial de su desarrollo diario.

La Ley 85-2018, conocida como la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", estableció como política pública el garantizar un sistema educativo centrado en el estudiante, en un entorno seguro, saludable y propicio para el aprendizaje. No obstante, la experiencia administrativa y social ha evidenciado la necesidad de fortalecer los mecanismos preventivos dirigidos a asegurar que las personas que prestan servicios en el Sistema Público de Enseñanza cuenten, con la idoneidad necesaria para trabajar con menores de edad: previo a su nombramiento, empleo o contratación, con los requisitos de verificación de credenciales e historial delictivo establecidos por ley.

BPM
En ese contexto, resulta indispensable reconocer que el contacto directo y continuo con estudiantes, impone al Estado un deber afirmativo de prevención, no solo frente a conductas delictivas, sino también frente a condiciones que puedan comprometer la estabilidad emocional, el juicio o la capacidad de ejercer adecuadamente funciones educativas. Este deber no persigue estigmatizar ni criminalizar al personal del sistema educativo, sino establecer estándares razonables y uniformes de idoneidad, cónsonos con la naturaleza sensitiva de la función que desempeñan.

Como parte de ese deber preventivo, esta Asamblea Legislativa entiende necesario establecer, como requisito previo al nombramiento inicial de personal docente y de aquel personal con contacto directo con estudiantes, una evaluación de idoneidad psicológica limitada estrictamente a certificar la aptitud emocional y psicológica para desempeñar funciones educativas con menores. Dicho requisito se concibe como un mecanismo de protección institucional, no como una evaluación clínica ni diagnóstica, y se implanta salvaguardando plenamente los derechos constitucionales a la intimidad, confidencialidad y debido proceso.

Asimismo, esta Esta Asamblea Legislativa reconoce que la Ley Núm. 300 de 2 de septiembre de 1999, según enmendada, estableció un marco legal robusto para la verificación de credenciales e historial delictivo de personas que ofrecen servicios a niños

y otros sectores vulnerables. Sin embargo, resulta necesario reforzar su cumplimiento dentro del Sistema Público de Enseñanza, eliminando cualquier ambigüedad administrativa que permita nombramientos, contrataciones o destacamentos de personal sin la certificación correspondiente.

La protección del estudiantado exige que el cumplimiento con la Ley 300, no sea tratado como un trámite discrecional o posterior al nombramiento, sino como una condición indispensable y previa para cualquier persona que tenga acceso directo a estudiantes, ya sea como empleado, contratista o proveedor de servicios. Garantizar este cumplimiento no solo fortalece la seguridad en las escuelas, sino que reafirma el derecho del estudiante a recibir servicios educativos en un entorno confiable y protegido.

Bps
Esta medida legislativa se fundamenta en el poder inherente del Estado para actuar como *parens patriae* en la protección de los menores de edad y en su facultad constitucional para reglamentar razonablemente el acceso a funciones públicas de carácter sensitivo. La misma se concibe como una política de prevención y protección, no punitiva, que armoniza con las leyes existentes y con los principios de dignidad humana, razonabilidad y proporcionalidad.

En consecuencia, esta Asamblea Legislativa enmienda la Ley Núm. 85-2018, con el propósito de fortalecer los ~~estándares de idoneidad del personal~~ mecanismos de protección del estudiantado del Sistema Público de Enseñanza, reafirmar el derecho del estudiantado a un entorno escolar seguro y garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley Núm. 300 de 1999, según enmendada, todo ello en beneficio del bienestar integral de los estudiantes y de la confianza pública en el sistema educativo.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2.04 de la Ley Núm. 85-2018, según
- 2 enmendada, para añadir el subinciso ~~(69)~~ (74) al inciso (b), para que lea como sigue:

- 3 Artículo 2.04.- Deberes y Responsabilidades del Secretario de Educación

1 El Secretario tendrá, entre otros, los siguientes deberes y responsabilidades:

2 (a) ...

3 ...

4 b. El Secretario deberá:

5 1. ...

6 ...

7 ~~(69)~~ (74) Establecer, mediante reglamentación, los requisitos y procedimientos necesarios
8 para requerir ~~evaluaciones de idoneidad psicológica y verificar~~ el cumplimiento con el
9 Artículo 4(A) de la Ley Núm. 300 de 2 de septiembre de 1999 300-1999, según enmendada,
10 mediante certificación expedida por la Policía de Puerto Rico; como condiciones previas al
11 nombramiento, empleo o contratación de personal con acceso directo a estudiantes del
12 Sistema Público de Enseñanza.

13 Sección 2.- Se enmienda el Artículo 5.01 de la Ley Núm. 85-2018, según
14 enmendada, para añadir un nuevo inciso (e), para que lea como sigue:

15 Artículo 5.01.- Requisitos para los Aspirantes a Maestros

16 Los aspirantes a maestros deberán cumplir con los requisitos establecidos por el
17 Secretario mediante reglamento, los cuales incluirán, entre otros:

18 (a) ...

19 ...

20 (e) ~~Cumplir con los requisitos de idoneidad psicológica, y con~~ Presentar la certificación de
21 ~~verificación de credenciales e historial delictivo conforme a~~ requerida por el Artículo 4(A)

1 de la Ley Núm. 300-1999, según enmendada, expedida por la Policía de Puerto Rico, como
2 condición previa al nombramiento inicial.

3 Sección 3.- Se añade un nuevo Artículo 5.02 a la Ley Núm. 85-2018

4 Se añade un nuevo Artículo 5.02 a la Ley Núm. 85 de 27 de febrero de 2018, según
5 enmendada, para que lea como sigue:

6 Artículo 5.02.- ~~Evaluación de Idoneidad Psicológica y~~ Certificación conforme a la Ley
7 Núm. 300-1999, según enmendada, expedida por la Policía de Puerto Rico:

8 ~~(a) Como requisito previo al nombramiento inicial, empleo o contratación de personal~~
9 ~~docente y de aquel personal que tenga contacto directo y continuo con estudiantes del Sistema~~
10 ~~Público de Enseñanza, el Departamento de Educación requerirá una evaluación de idoneidad~~
11 ~~psicológica.~~

12 ~~(b) Dicha evaluación tendrá como único propósito certificar que la persona es emocional y~~
13 ~~psicológicamente apta para desempeñar funciones educativas con menores de edad, y no constituirá~~
14 ~~una evaluación clínica, diagnóstica ni terapéutica.~~

15 ~~(c) La evaluación será realizada exclusivamente por psicólogos debidamente licenciados~~
16 ~~conforme a la Ley Núm. 96 de 4 de junio de 1983, según enmendada. El resultado de la evaluación~~
17 ~~se limitará a una certificación de aptitud ("apto" o "no apto"), sin divulgación de diagnósticos,~~
18 ~~expedientes clínicos o información confidencial al Departamento.~~

19 ~~(d) (a)~~ Ninguna persona podrá ser nombrada, empleada, destacada, contratada o autorizada
20 a prestar servicios con acceso directo a estudiantes sin contar con una certificación vigente
21 conforme a al Artículo 4(A) de la Ley Núm. 300-1999, según enmendada, expedida por la Policía
22 de Puerto Rico.

1 ~~(e)~~ (b) El Departamento de Educación adoptará la reglamentación necesaria para implantar
2 este Artículo, garantizando la confidencialidad, el debido proceso y la aplicación uniforme de estos
3 requisitos.

4 Sección 4.- Reglamentación

5 El Departamento de Educación adoptará o enmendará la reglamentación necesaria
6 para cumplir con lo dispuesto en esta Ley dentro de un término no mayor de ciento
7 ochenta (180) días contados a partir de su vigencia.

8 Sección 5.- Disposiciones Transitorias

9 A partir de la vigencia de esta Ley, el requisito de certificación establecido al
10 amparo del Artículo 4(A) de la Ley Núm. 300-1999, según enmendada, expedida por la
11 Policía de Puerto Rico, será de aplicación inmediata y prospectiva a toda persona que sea
12 nombrada, empleada, destacada, contratada o autorizada a prestar servicios en el Sistema
13 Público de Enseñanza en funciones que conlleven acceso directo a estudiantes. La
14 presentación de dicha certificación constituirá una condición previa al nombramiento,
15 empleo, destaque, contratación o autorización correspondiente.

16 En el caso de aquellas personas que, a la fecha de vigencia de esta Ley, ya se
17 encuentren nombradas, empleadas, destacadas, contratadas o autorizadas a prestar
18 servicios en el Sistema Público de Enseñanza en funciones que conlleven acceso directo a
19 estudiantes, el Departamento de Educación establecerá un plan de cumplimiento
20 escalonado por fases para requerir y verificar la certificación expedida por la Policía de
21 Puerto Rico conforme al Artículo 4(A) de la Ley Núm. 300-1999, según enmendada.

1 El plan de cumplimiento escalonado deberá establecer criterios objetivos para la
2 incorporación progresiva del personal concernido y podrá considerar, entre otros
3 factores, la naturaleza de las funciones desempeñadas, el grado y frecuencia del contacto
4 directo con estudiantes, los procesos de renovación de nombramientos o contratos y
5 cualquier otro criterio administrativo razonable que facilite una implantación ordenada
6 y uniforme. El Departamento de Educación dará prioridad en las primeras fases de
7 implantación al personal cuyas funciones conlleven contacto directo y continuo con
8 estudiantes.

9 El Departamento de Educación deberá comenzar la implantación del plan de
10 cumplimiento escalonado dentro del término dispuesto en esta Ley para la adopción o
11 enmienda de la reglamentación correspondiente. La totalidad del personal sujeto a las
12 disposiciones de esta Sección deberá haber cumplido con el requisito de certificación en
13 un término no mayor de dieciocho (18) meses, contado a partir de la vigencia de esta Ley.
14 Nada de lo dispuesto en esta Sección se interpretará como una exención del requisito de
15 certificación para aquellas personas que, a la fecha de vigencia de esta Ley, ya formen
16 parte del Sistema Público de Enseñanza o presten servicios en este. El cumplimiento
17 escalonado dispuesto en esta Sección constituirá únicamente un mecanismo transitorio
18 para facilitar la implantación ordenada y uniforme del requisito establecido por esta Ley.

19 Sección 5.— 6.- Cláusula de Separabilidad

20 Si cualquier disposición de esta Ley o su aplicación a cualquier persona o
21 circunstancia fuere declarada nula, dicha nulidad no afectará las demás disposiciones o
22 aplicaciones de la Ley, las cuales continuarán en pleno vigor.

1 Sección ~~6~~ 7- Vigencia

2 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.